

目录

目录 1

美国联邦法律选编（公有领域） 2

 第一条修正案（Amendment I） 2

 第十四条修正案第一节（Amendment XIV, Section 1） 2

 《美国法典》第 42 编第 1983 条——权利剥夺之民事诉讼（42 U.S.C. § 1983） 2

美国联邦法律选编（公有领域）

本文档汇集三部公有领域法律文本，用于演示英→中法律翻译流水线：美国宪法第一条修正案、第十四条修正案第一节，以及《美国法典》第 42 编第 1983 条 (42 U.S.C. § 1983)。

第一条修正案 (Amendment I)

国会不得制定关于下列事项的法律：确立国教或禁止宗教信仰自由；剥夺言论自由或出版自由；剥夺人民和平集会以及向政府申冤请愿的权利。

各州宪法同样保障宗教信仰自由与言论、出版自由，且此类条款历来被理解为将这些事项排除在立法裁量范围之外。在行使其中某些权利时，人民可以通过集会与结社的方式进行；在行使另一些权利时，人民则借助出版界——出版界作为思想传播的渠道，不受事先限制 (previous restraint)，但对法律所界定的滥用行为，须于发表后承担责任。

第十四条修正案第一节 (Amendment XIV, Section 1)

凡在美国出生或归化入籍并受美国管辖之人，均为美国及其居住州之公民。任何州不得制定或执行剥夺美国公民之特权或豁免权的法律；未经正当法律程序，任何州亦不得剥夺任何人的生命、自由或财产；在其管辖范围内，任何州亦不得拒绝给予任何人以法律的平等保护。

上述最后引用的条款，即平等保护条款，已成为大量司法学说的基础。该条款的命令指向各州，其作用在于约束州权力行使中的不合理分类——无论该权力由立法机关、法院抑或行政官员行使。

《美国法典》第 42 编第 1983 条——权利剥夺之民事诉讼 (42 U.S.C. § 1983)

任何人，依据任何州、准州或哥伦比亚特区的成文法、法令、条例、惯例或习惯，在州法授权之下，使美国公民或其管辖范围内的其他人遭受宪法和法律所保障的权利、特权或豁免之剥夺的，应向受损害一方承担责任，由其通过普通法上的诉讼、衡平法上的诉讼或其他适当的救济程序获得救济；但对于以司法官员的司法身份所为的行为或不作为而提起的诉讼，除非已作出的宣告性判令被违反，或宣告性救济已不可获得，不得给予禁制性救济。

当原告援引 42 U.S.C. § 1983 提起诉讼时，法院必须查明所主张被剥夺的特定联邦权利，判断被告是否在州法授权之下行事，随后还须考虑——

——可能阻却责任的各项抗辩事由，包括对特定类别被告所承认的善意（good faith）豁免。